

1500145-64.2022.8.26.0372

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049136/2022 - DEL.POL.MONTE MOR, 23142034 -

DEL.POL.MONTE MOR, 2049136 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Vítima:

Saúde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19) 2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500145-64.2022.8.26.0372

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2049136/2022 - DEL.POL.MONTE MOR, 23142034 -

DEL.POL.MONTE MOR, 2049136 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

24/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 15h15, verificou-se a presença do MM. Juiz RAFAEL IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr^a). Corine Mireille Vincent Nimtz, DD. 2ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) VÍTOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA, acompanhado de sua defensora, a Dr.^a Letícia Jacob. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. O MM. Juiz procedeu à oitiva das testemunhas Wagner Henrique da Silva Gonçalves e Luciano dos Santos Moitinho, arroladas em comum, após o que o réu foi interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito: “Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates”. Com a palavra o(a) Dr^a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição do réu. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo também a absolvição. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: “VISTOS. VÍTOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, como narra a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 18h, na Rua Arvidó Plépis, nº 139, Jardim Panorama, nesta cidade e comarca de Monte Mor, tinha em depósito, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em 02 (duas) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, 13 (treze) porções de cocaína e 15 (quinze) porções de cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva por decisão de págs. 38/40. A denúncia foi ofertada às págs. 55/57, com notificação do réu às págs. 90/91, com nomeação de defensora dativa, que apresentou defesa prévia às págs. 84. Por decisão de págs. 92/94, foi recebida denúncia e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento para esta data, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Houve debates. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido penal condenatório deve ser julgado integralmente improcedente, como bem ponderaram as partes. Embora a materialidade delitiva tenha sido delimitada pelo auto de prisão em flagrante delito de págs. 01/06, boletim de ocorrência de págs. 07/09, auto de exibição e apreensão de págs. 10/11 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 73/75, o mesmo não se pode dizer da autoria. Em sede policial, o réu disse que se dirigiu ao bar local dos fatos para beber uma cerveja e que, lá, um amigo pediu um cigarro, entregando-o. Logo após foi abordado pelos guardas municipais e conduzido à delegacia. Em Juízo, negou os fatos. Disse que tinha acabado de sair do bar e estava tomando cerveja. Uma pessoa que lá estava pediu um cigarro pra ele e logo em seguida foi abordado. Salientou que não tem nada contra os policiais mas já os conhecia anteriormente. E a negativa do réu não veio infirmada pelos demais elementos de prova colhidos em juízo. Como bem ponderou a representante ministerial, há divergência nos depoimentos ofertados e, assim sendo, não há como se condenar o agente. Embora haja indícios de que o réu tenha cometido o crime de tráfico, fato é que não há prova suficiente para tanto. Impõe-se, dessa forma, a absolvição. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de ABSOLVER o réu VÍTOR VINÍCIUS DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, da imputação que lhe é feita como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura em favor do réu. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que assistido por defensor dativo. Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado. Determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se”. Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não pretende recorrer desta sentença e que o adolescente, por meio de sua responsável e advogado decidiram NÃO recorrer desta sentença, o que não impede a apresentação de recurso no prazo legal. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola,

Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087 - A., digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito